

الإطار التعاقدى لموبادلة™

الشروط العامة المطبقة على عقود التبادل

الإصدار 2.0

تقديم

يحدد هذا الإطار التعاقدى القواعد العامة المطبقة على عقود التبادل المبرمة بواسطة منصة **Moubadala.ma**.

ويهدف إلى تأمين العلاقات التعاقدية بين المقاولات، وتعزيز المبادلات القائمة على الثقة والشفافية والإنصاف، وتوفير إطار قانوني موحد لجميع العقود المبرمة عبر المنصة.

وتكتمل هذه الشروط العامة الشروط الخاصة المتعلقة بكل عقد تبادل. ويشكل هذان المستندان، مجتمعين، العقد المبرم بين الأطراف.

ويُقرّ كل مستعمل لخدمة التبادل التي توفرها منصة **Moubadala.ma** بأنه اطلع على هذه الشروط العامة للتعاقد، ويقبلها قبولاً كاملاً وغير مشروط عند المصادقة والتوقيع الإلكتروني على عقده.

الباب الأول

الأحكام العامة

المادة 1 – موضوع العقد

تحدد هذه الشروط العامة للتعاقد الحقوق والالتزامات المطبقة على كل عقد تبادل يتم إبرامه بواسطة منصة **Moubadala.ma**.

المادة 2 – نطاق التطبيق

تُطبق هذه الشروط على جميع عمليات تبادل السلع أو الخدمات بين المقاولات المستعملة للمنصة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ويتم التنصيص عليه صراحة ضمن الشروط الخاصة بالعقد.

المادة 3 – مكونات العقد

يتكون عقد التبادل من الوثائق التالية:

- الشروط الخاصة المتعلقة بكل عملية تبادل؛

- هذه الشروط العامة للتعاقد؛
- الملاحق التي قد يتفق عليها الأطراف عند الاقتضاء.

وتُعتبر هذه الوثائق مجتمعة وحدة تعاقدية واحدة لا تتجزأ.

المادة 4 – القبول

تُعد المصادقة الإلكترونية على العقد إقراراً من الأطراف بأنهم اطلعوا على الشروط الخاصة وهذه الشروط العامة، وفهموا مضمونها، ووافقوا عليها دون تحفظ.

المادة 5 – النسخة المعتمدة

يخضع العقد للنسخة السارية من الشروط العامة بتاريخ توقيعه الإلكتروني.

ويُشار إلى رقم هذه النسخة داخل العقد ضماناً لإمكانية تتبعها وإثباتها.

الباب الثاني

الأطراف والتزاماتهم

المادة 6 – صفة الأطراف

يُصرّح الأطراف بأنهم مقاولات مؤسسة بصفة قانونية، ويتمتعون بالأهلية القانونية وبجميع الصلاحيات اللازمة لإبرام هذا العقد وتنفيذه.

المادة 7 – صحة المعلومات

يضمن كل طرف صحة ودقة المعلومات التي يقدمها عند إنشاء حسابه على المنصة وعند إبرام العقد، كما يلتزم بتحيينها فور حدوث أي تغيير يطرأ عليها.

المادة 8 – الالتزام بحسن النية

يلتزم الأطراف بالتصرف طوال مدة العلاقة التعاقدية بروح من النزاهة والشفافية وحسن النية، والعمل، عند حدوث أي صعوبة، على إعطاء الأولوية للتوصل إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف.

المادة 9 – احترام الالتزامات

يلتزم كل طرف بتنفيذ الالتزامات والخدمات المتفق عليها وفقاً لما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة، مع احترام الآجال والكميات والمواصفات وكيفيات التنفيذ المتفق عليها.

المادة 10 – واجب التعاون

يتعاون الأطراف بصورة فعالة من أجل ضمان حسن تنفيذ عملية التبادل، ويلتزم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر، داخل أجل معقول، بكل معلومة أو وثيقة من شأنها أن تسهم في إنجاح العملية.

المادة 11 – احترام القوانين

يبقى كل طرف مسؤولاً وحده عن احترام جميع الالتزامات القانونية والتنظيمية والجبائية والمحاسبية والاجتماعية والمهنية المرتبطة بنشاطه.

المادة 12 – تعديل الالتزامات

لا يكون أي تعديل يطرأ على الشروط الخاصة للعقد نافذاً إلا إذا وافق عليه جميع الأطراف وتمت المصادقة عليه عبر منصة **Moubadala.ma** قبل دخوله حيز التنفيذ.

الباب الثالث

تنفيذ عمليات التبادل

المادة 13 – تنفيذ الالتزامات

يلتزم كل طرف بتنفيذ الخدمات أو الالتزامات المحددة في الشروط الخاصة، وفقاً للمواصفات والآجال وكيفيات التنفيذ المتفق عليها.

المادة 14 – التسليم والتنفيذ

يتم تسليم السلع أو إنجاز الخدمات وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في الشروط الخاصة. ويحرص كل طرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية التبادل وإنجازها في أفضل الظروف.

المادة 15 – التحقق والاستلام

يقوم الطرف المستفيد بالتحقق من مطابقة السلع أو الخدمات المستلمة لما تم الاتفاق عليه، ويؤكد استلامها عبر منصة **Moubadala.ma** أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة 16 – التحفظات

يجب إبداء أي تحفظ يتعلق بجودة الخدمات أو كميتها أو مطابقتها داخل أجل معقول، وأن يكون معللاً بما يكفي لتمكين الطرف الآخر من دراسته، وعند الاقتضاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضع.

المادة 17 – التأخر في التنفيذ

يلتزم الطرف الذي يتوقع حدوث تأخر في تنفيذ التزاماته بإشعار الطرف الآخر دون تأخير، مع اقتراح التدابير المناسبة للحد من الآثار المترتبة على هذا التأخر.

المادة 18 – تعديل عملية التبادل

إذا استدعت الظروف ذلك، يجوز للأطراف، باتفاق مشترك، تعديل كفاءات تنفيذ عملية التبادل. ولا يصبح أي تعديل نافذاً إلا بعد إدراجه ضمن الشروط الخاصة للعقد وقبل الشروع في تنفيذه.

المادة 19 – اختتام عملية التبادل

تُعتبر عملية التبادل منجزة ونهائية بمجرد تنفيذ كل طرف لالتزاماته المتفق عليها، ومصادقة الأطراف على حسن إنجاز العملية وفقاً للإجراءات المعتمدة داخل منصة **Moubadala.ma**.

الباب الرابع

التوازن الاقتصادي والفوترة والالتزامات الجبائية

المادة 20 – التقييم الحر للخدمات

يحدد الأطراف، بكل حرية، القيمة المالية للسلع أو الخدمات موضوع التبادل. ويقررون بأن هذا التقييم ناتج عن مفاوضاتهم المباشرة واتفاقهم المتبادل، دون أي تدخل من منصة **Moubadala.ma**.

المادة 21 – التوازن في عملية التبادل

إذا اختلفت قيمة السلع أو الخدمات المتبادلة، يتفق الأطراف بحرية على كيفية تسوية هذا الفرق، وذلك وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الشروط الخاصة للعقد.

المادة 22 – الفوترة

يلتزم كل طرف بإصدار الفواتير أو الوثائق المحاسبية التي تفرضها التشريعات والتنظيمات السارية على نشاطه.

ويجوز للشروط الخاصة أن تحدد الكفاءات العملية للفوترة المتفق عليها بين الأطراف.

المادة 23 – الالتزامات الجبائية

يبقى كل طرف مسؤولاً وحده عن الوفاء بالتزاماته الجبائية والمحاسبية والاجتماعية والتصريحية، وفقاً للتشريعات المعمول بها.

ولا تقدم منصة Moubadala.ma أي خدمات للاستشارة القانونية أو الجبائية أو المحاسبية.

المادة 24 – المدفوعات التكميلية

عندما ينص العقد على تعويض أو مقابل مالي تكميلي، يتم تحديد قيمته وكيفيات أدائه وأجل استحقاقه ضمن الشروط الخاصة، ويُنفذ وفقاً للالتزامات المتفق عليها بين الأطراف.

المادة 25 – عدم تقديم أي ضمان مالي

تقتصر مهمة منصة Moubadala.ma على توفير فضاء للربط بين المقاولات وتسهيل إبرام عقود التبادل.

وما لم تلتزم المنصة بذلك صراحة، فإنها لا تضمن الملاءة المالية للأطراف، ولا أداء المبالغ المالية المتفق عليها كتعويضات أو تسويات بين المتعاقدين.

المادة 26 – الشفافية الاقتصادية

يصرح الأطراف بأن المعلومات المتعلقة بقيمة السلع أو الخدمات المتبادلة قد تم تحديدها بحسن نية.

كما يلتزمون بعدم استعمال منصة Moubadala.ma لأي غرض احتيالي أو مضلل أو مخالف للتشريعات والأنظمة المعمول بها.

الباب الخامس

الضمانات والمسؤوليات

المادة 27 – التنفيذ المطابق

يضمن كل طرف أن السلع أو الخدمات التي يقدمها مطابقة للأحكام القانونية الجاري بها العمل، وللمواصفات والخصائص المتفق عليها في الشروط الخاصة للعقد.

المادة 28 – مسؤولية الأطراف

يتحمل كل طرف، بمفرده، المسؤولية الكاملة عن التنفيذ السليم للالتزامات التي قبلها بمحض إرادته.

كما يتحمل وحده جميع الآثار القانونية أو المالية أو التجارية الناتجة عن أي إخلال بالتزاماته التعاقدية.

المادة 29 – الإخطار عند حدوث صعوبة

إذا واجه أحد الأطراف ظرفاً أو صعوبة من شأنها التأثير على تنفيذ العقد، يلتزم بإبلاغ الطرف الآخر بذلك في أقرب الآجال، والعمل معه بحسن نية لإيجاد الحلول المناسبة.

المادة 30 – حدود دور منصة Moubadala.ma

توفر منصة Moubadala.ma خدمة للربط بين المقاولات، وإعداد العقود، ومتابعة عمليات التبادل. ولا تعتبر المنصة، بأي حال من الأحوال، بائعاً أو مشترياً أو وكيلاً أو ضامناً للسلع أو الخدمات أو الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف.

المادة 31 – القوة القاهرة

لا يتحمل أي طرف المسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماته إذا كان ذلك راجعاً إلى حدث يشكل قوة القاهرة، يتميز بأنه غير متوقع، ولا يمكن دفعه، وخارج عن إرادته.

ويلتزم الطرف المعني بإشعار الطرف الآخر فور علمه بوقوع هذا الحدث، مع اتخاذ ما أمكن من التدابير للتخفيف من آثاره.

المادة 32 – البحث عن حل ودي

قبل اللجوء إلى أي إجراء قضائي، يلتزم الأطراف بالسعي، بحسن نية، إلى التوصل إلى حل ودي للنزاع، بما يساهم، قدر الإمكان، في الحفاظ على علاقاتهم التجارية واستمرارها.

الباب السادس

السرية والملكية الفكرية

المادة 34 – السرية

يلتزم الأطراف بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتبادلة في إطار علاقتهم التعاقدية، ولا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها إلا بموافقة الطرف المعني أو إذا كان ذلك مفروضاً بمقتضى القانون.

المادة 35 – استعمال المعلومات

لا يجوز استعمال المعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار هذا العقد إلا لغرض تنفيذ عملية التبادل. ولا يجوز استخدامها لأي غرض آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف المعني.

المادة 36 – الاستثناءات

لا يسري الالتزام بالسرية على المعلومات التي:

- كانت متاحة للعموم قبل الإفصاح عنها؛
- تم الحصول عليها بصورة مشروعة من طرف ثالث؛
- يفرض القانون أو قرار صادر عن جهة مختصة الكشف عنها.

المادة 37 – الملكية الفكرية

يحتفظ كل طرف، بصورة حصرية، بملكية جميع حقوقه المتعلقة بالملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، والأسماء التجارية، والإبداعات، والوثائق، والبرامج المعلوماتية، وطرق العمل، والخبرة الفنية، وكافة الحقوق الأخرى المرتبطة بها.

المادة 38 – عدم انتقال الحقوق

لا يترتب على هذا العقد أي نقل أو تحويل لحقوق الملكية الفكرية بين الأطراف.

ولا يجوز لأي طرف استعمال الحقوق المملوكة للطرف الآخر إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة، ما لم تنص الشروط الخاصة صراحة على خلاف ذلك.

المادة 39 – حماية البيانات المتبادل

يلتزم كل طرف باتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان أمن وحماية الوثائق والبيانات التي يقوم بتبادلها أو نقلها في إطار تنفيذ هذا العقد، بما يكفل المحافظة على سريتها وسلامتها ومنع أي استعمال غير مشروع لها.

الباب السابع

دور منصة Moubadala.ma

المادة 40 – مهمة المنصة

تضع منصة Moubadala.ma رهن إشارة المقاولات منصة رقمية تهدف إلى تسهيل التعارف المهني، وإقامة العلاقات بين المقاولات، وإعداد عقود التبادل، وإبرامها، ومتابعة تنفيذها.

المادة 41 – الطرف الرقمي الموثوق

توفر منصة Moubadala.ma بيئة رقمية آمنة تُمكن الأطراف من إنشاء عقودهم، والاطلاع عليها، والمصادقة عليها، وحفظها، إلى جانب جميع الوثائق المرتبطة بعمليات التبادل، وذلك وفقاً للوظائف والخدمات التي تتيحها المنصة.

المادة 42 – الحياد

تلتزم منصة Moubadala.ma بالحياد التام تجاه جميع الأطراف.

ولا تشارك في المفاوضات التجارية، ولا تتدخل في اتخاذ القرارات أو في تحديد شروط الاتفاق، إذ تبقى هذه المسؤولية من اختصاص الأطراف وحدهم.

المادة 43 – حدود المسؤولية

لا تُعد منصة Moubadala.ma طرفاً في عقد التبادل.

كما أنها لا تباع ولا تشتري السلع أو الخدمات موضوع العقد، ولا تضمن جودتها أو مطابقتها أو تسليمها أو أداء المقابل المالي المتفق عليه، ولا تتحمل أي مسؤولية عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية المترتبة على الأطراف.

المادة 44 – المساعدة والمواكبة

يجوز لمنصة Moubadala.ma أن تضع رهن إشارة مستخدميها أدوات للمساعدة أو التتبع أو الوساطة الودية، بهدف تيسير عمليات التبادل وتعزيز التواصل بين الأطراف.

ولا يمكن لهذه الخدمات، في جميع الأحوال، أن تحل محل قرارات الأطراف أو أن تمس باستقلالية إرادتهم التعاقدية.

المادة 45 – تطوير الخدمات

يجوز لمنصة Moubadala.ma تطوير وظائفها وخدماتها الرقمية بصورة مستمرة، بهدف تعزيز أمن المنصة، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بتجربة المستخدم.

ويتم هذا التطوير مع احترام العقود المبرمة سابقاً، ودون الإخلال بالشروط العامة السارية وقت إبرامها.

الباب الثامن

الإثبات الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني

المادة 46 – التوقيع الإلكتروني

يقر الأطراف بأن التوقيع الإلكتروني المُنجز عبر منصة Moubadala.ma يُعد تعبيراً صحيحاً عن إرادتهم في الالتزام بالعقد، ويترتب عليه نفس الآثار القانونية المترتبة على التوقيع الخطي، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها.

المادة 47 – حفظ الوثائق

تتولى منصة Moubadala.ma حفظ عقود التبادل والوثائق المرتبطة بها وفقاً للكيفيات المعتمدة داخل المنصة، بما يضمن إمكانية الرجوع إليها، والاطلاع عليها، وتتبعها عند الحاجة.

المادة 48 – الحجية القانونية للبيانات الإلكترونية

تُعد المعلومات وعمليات المصادقة، وكذا التواريخ والأوقات المسجلة بواسطة منصة Moubadala.ma، وسائل إثبات قانونية للعمليات المنجزة، ما لم يثبت خلاف ذلك وفقاً للقانون.

المادة 49 – سلامة العقد

يُحفظ العقد الموقع في صيغته النهائية التي تمت المصادقة عليها من قبل الأطراف. ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد توقيعه إلا إذا كان ذلك مسموحاً به، وتمت المصادقة عليه من جديد وفقاً للإجراءات المعتمدة داخل المنصة.

الباب التاسع

الوساطة وتسوية المنازعات

المادة 50 – البحث عن حل ودي

في حالة نشوء أي خلاف أو صعوبة تتعلق بتنفيذ هذا العقد أو تفسيره، يلتزم الأطراف بإعطاء الأولوية للبحث عن حل ودي، وذلك قبل اللجوء إلى أي إجراء قضائي.

المادة 51 – الوساطة

يجوز للأطراف طلب تدخل منصة Moubadala.ma لتيسير الحوار وتقريب وجهات النظر بينهم. وتبقى هذه الوساطة ذات طابع ودي واختياري، ولا تُرتب أي التزام على الأطراف، كما لا تُلزمهم بقبول أي حل أو اقتراح.

المادة 52 – الاختصاص القضائي

في حالة تعذر التوصل إلى تسوية ودية، يُعرض النزاع على المحكمة المختصة وفقاً للقانون الواجب التطبيق، وطبقاً لما قد تنص عليه الشروط الخاصة للعقد، عند الاقتضاء.

الباب العاشر

مدة العقد وتعديله وإنهاؤه

المادة 53 – دخول العقد حيز التنفيذ

يدخل هذا العقد حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه الإلكتروني من قبل الأطراف، ما لم تنص الشروط الخاصة على تاريخ آخر لبدء سريانه.

المادة 54 – تعديل العقد

لا يجوز تعديل هذا العقد إلا بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف، تتم المصادقة عليه عبر منصة Moubadala.ma قبل أن يصبح نافذاً.

المادة 55 – إنهاء العقد

يجوز إنهاء هذا العقد باتفاق مشترك بين الأطراف، أو وفقاً للشروط المنصوص عليها في الشروط الخاصة، أو طبقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

المادة 56 – آثار إنهاء العقد

لا يترتب على إنهاء العقد إعفاء أي طرف من تنفيذ الالتزامات التي أصبحت مستحقة قبل تاريخ الإنهاء.

كما تظل جميع الالتزامات التي تقتضي طبيعتها الاستمرار بعد انتهاء العقد سارية ونافاذة، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالسرية، وحماية البيانات، والملكية الفكرية، وكل التزام آخر يظل قائماً بحكم طبيعته أو بموجب القانون.

الباب الحادي عشر

الأحكام الختامية

المادة 57 – استقلالية البنود

إذا تقرر أن أحد أحكام هذا الإطار التعاقدي غير قابل للتطبيق أو باطل أو عديم الأثر، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو نفاذ باقي الأحكام، التي تظل سارية وملزمة للأطراف.

المادة 58 – النسخة المعتمدة

يخضع هذا العقد للنسخة السارية من الشروط العامة المعمول بها بتاريخ توقيعه، كما هي محددة في الشروط الخاصة للعقد.

المادة 59 – القانون الواجب التطبيق

يخضع هذا الإطار التعاقدي لأحكام القانون المغربي، ويُفسر ويُنفذ وفقاً لمقتضياته.

المادة 60 – القبول

يُعد التوقيع الإلكتروني على الشروط الخاصة قبولاً صريحاً ونهائياً لجميع أحكام هذه الشروط العامة للتعاقد.

وتُعتبر هذه الشروط العامة جزءاً لا يتجزأ من عقد التبادل، وتُلزم الأطراف بنفس القوة القانونية المترتبة على باقي الوثائق التعاقدية.

كلمة ختامية

أُعد هذا الإطار التعاقدي بهدف توفير إطار قانوني موحد وآمن وشفاف لتنظيم عمليات التبادل بين المقاولات عبر منصة Moubadala.ma، وترسيخ مبادئ الثقة، والشفافية، وحسن النية، والتعاون بين الأطراف.

ويُعد هذا الإطار مرجعاً تعاقدياً عاماً يُكمل الشروط الخاصة بكل عملية تبادل، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات، ويعزز الأمن القانوني للعلاقات التعاقدية داخل المنصة.